

安徽省工商行政管理局

行政处罚决定书

皖工商竞争处字〔2017〕1号

当事人：淮南市货运商会

住所：淮南市大通工业园淮南市XX运输公司院内

法定代表人：朱XX

注册资金：叁万圆整

活动地域：淮南市

业务范围：（一）开展对本市的交通、运输、物流行业的基本情况调查，向政府有关部门提出发展规划等方面的建议等；（二）开展会员的自律活动，规范交通运输、物流行业经营行为，促进公平竞争；（三）搭建行业信息网络平台，资源共享，提高交通运输、物流会员的经济效益等。

统一社会信用代码：51340400090768522J

一、案件来源

2016年9月，工商机关执法人员在淮南市运输企业进行检查时，发现淮南市货运商会涉嫌存在垄断违法行为。该商会于2016年7月1日组织本行业会员单位召开会议，以会议记录形式确定淮南市货运商会成员单位只能与中国人民财产保险股份有限公司淮南市分公司等5家财产保险公司进行合作，不允许与本次会议确定范围以外的其他财产保险

公司进行合作，否则将给予惩罚，其行为涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》第十六条“行业协会不得组织本行业的经营者从事本章禁止的垄断行为”的规定。2017年3月7日，本局将核查情况及立案意见报告国家工商总局。2017年4月21日，国家工商总局授权本局立案查处。依据国家工商总局授权，2017年5月5日本局对淮南市货运商会涉嫌组织本行业经营者达成垄断协议行为进行立案。

二、案件事实及证据

经查明，2016年6月30日，当事人分别通过“淮南货运商会”微信、电话、短信等方式，通知会员单位于2016年7月1日下午5点在淮南市XXX餐饮有限公司八楼会议室召开检测线进程通报会和保险应对专题会。

2016年7月1日下午5点，21名参会人员共代表26家成员单位参加了此次专题会，会议有两项议题，其中一项议题为应对淮南市保险行业统一降低货运车辆保险手续费返还比例相关事宜，会议由会长朱XX主持。会上，参会代表就淮南市保险行业统一降低货运车辆保险手续费返还比例事宜进行讨论，由每一位参会代表从该市15家财产保险公司中选择自己认为理想的参保公司，然后由货运商会秘书长何XX进行统计汇总，最后根据票数高低确定5家财产保险公司作为参保合作单位，5家财产保险公司分别为中国人民财产保险股份有限公司淮南市分公司、中国平安财产保险股

份有限公司淮南中心支公司、中国太平洋财产保险股份有限公司淮南中心支公司、天安财产保险股份有限公司淮南中心支公司、英大泰和财产保险股份有限公司淮南中心支公司。根据参会代表的一致讨论，当事人最后以会议记录形式确定以下内容：“经7月1日商会会议表决选举人保、平安、太平洋、英大、天安五家单位为商会合作单位，维持原返点正常不变的，可以继续合作，其他未选中单位不允许合作，否则每单处罚贰万元”。会议记录由参会代表签名确认，并由商会秘书长何XX负责保管。

相关证据列举及其证明事项：

证据一、当事人《社会团体法人登记证书》复印件2份、淮南市民政局提供的《关于同意筹备成立淮南市货运商会的批复》等登记材料复印件23份，证明当事人依法登记设立及主体资格的事实。

证据二、当事人法定代表人朱XX身份证复印件1份，证明当事人法定代表人身份真实性的事实。

证据三、当事人分别在2014年商会成立时、2016年7月1日组织会员单位召开会议时、至2017年9月4日止会员单位名单及商会领导设置情况说明各1份，证明当事人自成立以来会员单位及商会领导变动调整的事实和截止2016年7月1日当事人共有37家会员单位和商会领导设置情况的事实。

证据四、当事人在“淮南货运商会”微信群发布召开保险应对专题会通知及微信群成员名单影印件 1 份、当事人“淮南货运商会”微信群成员名称及所代表会员单位情况说明 1 份，证明当事人会员单位均系“淮南货运商会”微信群成员及当事人通过微信方式通知会员单位参加 2016 年 7 月 1 日其组织召开会议的事实。

证据五、淮南市 XXX 餐饮有限公司营业执照复印件 1 份、情况说明 1 份、八楼会议室照片 2 张，证明当事人于 2016 年 7 月 1 日组织其会员单位召开会议地点的事实。

证据六、当事人情况说明 1 份；商会会长朱 XX，副会长陶 XX、杨 XX、樊 XX、苏 XX，秘书长何 XX，监事王 XX、赵 XX、陈 XX 及顾问杨 XX 询问笔录共计 31 份，证明当事人组织会员单位达成垄断协议行为的事实。

证据七、代表淮南市 XX 汽车运输有限公司等 26 家会员单位参会的朱 XX、何 XX、杨 XX 等 21 人身份证复印件各 1 份，询问笔录共计 60 份，非代表会员单位参会人员叶 X 身份证复印件 1 份、询问笔录 1 份，证明此 26 家会员单位参加了当事人组织召开的会议并在会上达成垄断协议行为的事实。

证据八、淮南市 XX 汽车运输有限公司等 26 家参会会员单位营业执照复印件各 1 份、道路运输经营许可证复印件各 1 份，法定代表人身份证复印件各 1 份，证明参会会员单位

主体资格，经营资质，且具有横向竞争关系的事实。

证据九、淮南市 XX 汽车运输有限公司等 26 家参会会员单位情况说明各 1 份，证明朱 XX、何 XX、杨 XX 等 21 人代表该 26 家会员单位参会的事实。

证据十、会员单位参会人员签名的《会议记录》影印件 20 份，证明会议现场达成垄断协议的事实。

证据十一、检查当事人办公住所时制作的《现场笔录》1 份、现场拍摄照片 4 张，证明我局依法对当事人办公住所实施现场检查的事实。

证据十二、淮南市 XX 汽车运输有限公司等会员参会单位在 2016 年 7 月 1 日后从 5 家之外的财产保险公司参保的部分车辆保险单原件 9 份、复印件 112 份，证明当事人组织会员单位达成的垄断协议未实施的事实。

证据十三、淮南市 15 家财产保险公司企业注册信息资料 15 份，证明截止 2016 年 7 月 1 日淮南市共有财产保险公司 15 家的事实。

证据十四、华安财产保险股份有限公司淮南中心支公司、中华联合财产保险股份有限公司淮南中心支公司、阳光财产保险股份有限公司淮南中心支公司等 5 家之外的财产保险公司提供的 2016 年 7 月 1 日以后当事人会员单位车辆保险单复印件 97 份、货物运输公司参保清单及统计表共计 6 份，证明当事人组织会员单位达成的垄断协议未实施的事实。

证据十五、淮南市保险行业协会社会团体法人证书复印件 1 份、授权委托书 1 份，证明该协会主体资格及授权关系的事实。

证据十六、2016 年 6 月 29 日，淮南市保险行业协会组织 14 家财产保险公司召开会议的议案签到簿复印件 1 份，会议形成的《淮南市车辆保险降费增效管控办法》复印件 1 份，参会及签名人员身份证复印件 17 份、询问笔录 17 份，淮南市保险行业协会情况说明 1 份，证明该协会于 2016 年 6 月 29 日组织该市财产保险公司召开的行业会议未统一降低营业车辆保险手续费返还比例的事实。

证据十七、14 家参会财产保险公司提交的 2016 年 6 月 29 日前后支付的营业车辆保险手续费清单各 1 份，证明会后各参会财产保险公司对外支付营业车辆保险手续费的返还比例未统一的事实。

三、听证告知情况

2017 年 12 月 25 日，本局依法向当事人送达了《安徽省工商行政管理局行政处罚听证告知书》（皖工商竞争听字〔2017〕1 号）。当事人在法定期限内未向本局提出陈述、申辩及听证申请。

四、定性及处罚

本局认为，当事人组织本商会会员单位召开会议，通过协商确定 5 家财产保险公司作为各参会单位货运车辆承保单

位，联合抵制 5 家以外的财产保险公司进入运输市场开展业务。此行为严重影响车险市场的公平竞争秩序环境，不利于货运市场及车险市场的协调、健康发展。其组织本行业具有竞争关系的经营者违反《中华人民共和国反垄断法》第十三条第一款第（五）项“联合抵制交易”的规定，达成含有“联合抵制交易”内容的垄断协议并制定相应惩罚措施，损害了车辆保险市场的公平竞争秩序，也不利于货运市场的长期健康发展。当事人的行为违反了《中华人民共和国反垄断法》第十六条“行业协会不得组织本行业的经营者从事本章禁止的垄断行为”和《工商行政管理机关禁止垄断协议行为的规定》第九条“禁止行业协会以下列方式组织本行业的经营者从事本规定禁止的垄断协议行为”第（二）项“召集、组织或者推动本行业的经营者达成含有排除、限制竞争内容的协议、决议、纪要、备忘录等”的规定，构成行业协会组织本行业经营者达成垄断协议的行为。

案件调查过程中，当事人能够积极配合调查，主动消除违法行为危害后果。根据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条第三款“行业协会违反本法规定，组织本行业的经营者达成垄断协议的，反垄断执法机构可以处五十万元以下的罚款；情节严重的，社会团体登记管理机关可以依法撤销登记”及《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第一项“当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行

政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的”规定，对当事人处以罚款人民币 10 万元。

上述罚款，当事人应在收到本处罚决定书之日起十五日内到本局开具《安徽省政府非税收入一般缴款书》，到指定银行缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，本局将依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第（一）、（三）项之规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，当事人可在收到本处罚决定书之日起六十日内向国家工商行政管理总局或安徽省人民政府申请复议，也可以在收到本处罚决定书之日起六个月内直接向人民法院提起诉讼。

安徽省工商行政管理局

2017 年 12 月 29 日